

**Nr. 201 Der Reichsminister der Justiz an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 11.
Dezember 1936***R 43 II/810, Bl. 64–65 Ausfertigung¹**Beginn:**Beginn:**Betr.: Gewährung von Straffreiheit für Devisenzuwerhandlungen.*

Sehr geehrter Herr Lammers!

Das Gesetz gegen Wirtschaftssabotage vom 1. 12. 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 999)² droht demjenigen, der wissentlich und gewissenlos aus grobem Eigennutz oder aus anderen niederen Beweggründen den gesetzlichen Bestimmungen zuwider Vermögen nach dem Ausland verschiebt *oder im Ausland stehen läßt* und damit der deutschen Wirtschaft schweren Schaden zufügt, die Todesstrafe an. Der Zweck des Gesetzes geht u. a. dahin, diejenigen, die zur Zeit noch Vermögen gesetzwidrig im Ausland stehen haben, durch den Druck der Strafdrohung dazu zu bringen, daß sie ihren devisenrechtlichen Verpflichtungen nachkommen. Dieser Zweck wird nur voll erreicht, wenn der Pflichtige nicht fürchten muß, daß er, wenn er sein Auslandsguthaben den zuständigen Stellen anbietet, zwar der im Gesetz vom 1. 12. 1936 angedrohten Strafe entgeht, aber die schweren Strafbestimmungen des Devisengesetzes gegen ihn zur Anwendung kommen. Deshalb hat der Herr Ministerpräsident³ angeregt, denjenigen, der binnen bestimmter Frist (31. Januar 1937) die bisher verheimlichten Vermögenswerte anbietet, volle Straffreiheit zu gewähren. Es ist daraufhin im Reichsjustizministerium der Entwurf eines entsprechenden Amnestiegesetzes ausgearbeitet worden, der – mit gewissen späteren Ergänzungen – die Zustimmung der beteiligten Ressorts gefunden hat. Eine Abschrift des Entwurfs füge ich zur gefl. Kenntnisnahme bei⁴.

Ich bin bisher davon ausgegangen, daß eine solche Amnestie der Form eines Gesetzes bedürfe. Nach der dem Reichsjustizministerium gewordenen Mitteilung vertritt dagegen der Herr Ministerpräsident die Ansicht, daß ein Gesetz nicht erforderlich sei, daß die Amnestierung vielmehr durch Rechtsverordnung auf Grund des Abs. 3 der VO des Führers und Reichskanzlers zur Durchführung des Vierjahresplanes vom 18. 10. 1936 (RGBl. I S. 887) erfolgen könne, wo der Führer und Reichskanzler den Herrn Ministerpräsidenten ermächtigt hat, zur Durchführung des Vierjahresplans Rechtsverordnungen zu erlassen⁵. Gegen diese Auffassung habe ich Bedenken. Ich will hier dahingestellt sein lassen, ob die beabsichtigte Amnestierung, die die praktische Durchführung des Gesetzes gegen Wirtschaftssabotage, also eines Gesetzes von *allgemeiner* Bedeutung ermöglichen soll, sich im Rahmen der Verordnung vom 18. 10. 1936 hält. Es erhebt sich auf jeden Fall das Bedenken, ob es dem Sinn des Abs. 3 dieser Verordnung entspricht, daß der Herr Ministerpräsident bestehende Gesetze abändern, also Maßnahmen treffen kann, die bisher nur in Form eines Gesetzes möglich waren. Denn jede Amnestie durchbricht die bindende Vorschrift der Strafprozeßordnung, wonach die Staatsanwaltschaft Verbrechen verfolgen *muß*, eine Vorschrift, deren Nichtbefolgung § 346 des

¹ Entwurf: R 22/1220, Bl. 131f.

² S. Dok. Nr. 194 P. 10.

³ Hermann Göring.

⁴ „Gesetz über Gewährung von Straffreiheit für Devisenzuwerhandlungen“: R 43 II/810, Bl. 66f. Den Erstentwurf des Gesetzes, „wie Sie, Herr Ministerpräsident, nach der mir gewordenen Mitteilung es im Kabinett einzubringen beabsichtigen“, hatte der RJuM am 4. 12. Göring übersandt; R 22/1220, Bl. 94–96.

⁵ Von Göring gez. „3. VO zur Durchführung des Vierjahresplans“; R 22/1220, Bl. 139f.

Strafgesetzbuches mit schweren Strafen bedroht. Nach der bisher niemals angezweifelte Auffassung müssen solche Eingriffe in die Strafverfolgung in Form eines Gesetzes erfolgen. Demgemäß ist denn auch von jeher, insbesondere auch in der Zeit nach der Machtübernahme die Gewährung von Straffreiheit nur durch Gesetz ausgesprochen worden⁶.

Im Interesse der Rechtssicherheit halte ich es für erforderlich, daß daran auch im vorliegenden Falle festgehalten wird. Ich darf dabei bemerken, daß der Weg der Gesetzgebung nicht langsamer zu sein braucht als der des Erlasses einer Verordnung⁷.

i. V.
Dr. Freisler

⁶ Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit vom 7. 8. 1934 (RGBl. I S. 769); s. ARH I/2, Nr. 383 P. 5, bes. Anm. 10. Gesetz über Straffreiheit für das Saarland vom 28. 2. 1935 (RGBl. I S. 309); s. ARH II/1, Nr. 106 P. 13. Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit vom 23. 4. 1936 (RGBl. I S. 378); oben Dok. Nrr. 59, 65.

⁷ Die mit dem übersandten GesEntw. (o. Anm. 4) ident. KabVorl. des Gesetzes wurde vom RJuM am 13. 12. 1936 dem StSRk zugeleitet und von diesem noch am selben Tag mit Widerspruchsfrist bis 15. 12., 12 Uhr in Umlauf gesetzt; R 22/1220, Bl. 135–138; R 43 II/810, Bl. 72–74. Hitler fertigte das Gesetz über Gewährung von Straffreiheit für Devisenzuwerhandlungen bereits am 15. 12. 1936 aus (RGBl. I S. 1015); s. FV 541*. Eine DVO des RJuM erging am 16. 12. (RGBl. I S. 1018), ein entspr. gem. Erlaß des RJuM und RWiM am 21. 12. (DJ 1936, S. 1913), der vertraul. RdErl. 185/36 der RStDev. am 22. 12. 1936; R 22/1220, Bl. 160, 186–189; R 2501/7485, Nr. 185; auch R 2501/10062, Geh. 3. Erläuterung des Gesetzes durch OLGR Karl Schäfer in: DJ 1937, S. 33–35. Anwendung im einzelnen und Klärung von Zweifelsfällen s. R 22/1220, Bl. 190ff.; R 43 II/810a, Bl. 1–8. Sammlung ausländ. Pressereaktionen: R 2501/954.

Zitierhinweis

Nr. 201 Der Reichsminister der Justiz an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 11. Dezember 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d201>